

2018 年注册会计师全国统一考试《税法》

答案与解析

一、单项选择题（本题型共 24 小题，每小题 1 分，共 24 分。每小题只有一个正确答案，请从每小题的备选答案中选出一个你认为正确的答案，用鼠标点击相应的选项。）

1. 【答案】C

【答案解析】中央政府固定收入包括消费税（含进口环节海关代征部分）、车辆购置税（选项 C 正确）、关税、海关代征的进口环节增值税。选项 A 错误，属于地方政府固定收入。选项 BD 错误，为中央与地方政府共享收入。

2. 【答案】A

【答案解析】转让金融商品，按照卖出价扣除买入价后的余额为销售额，故选项 A 正确。选项 BCD 均应按全额作为销售额。

3. 【答案】B

【答案解析】选项 B 正确，以谁的名义经营，谁承担法律责任，谁就是纳税人。选项 A 的表述后面如果加上“承包人为纳税人”则表述正确，但却不符合题意。单位以承包、承租、挂靠方式经营的，承包人、承租人、挂靠人（以下统称承包人）以发包人、出租人、被挂靠人（以下统称发包人）名义对外经营并由发包人承担相关法律责任的，以该发包人为纳税人；否则以承包人为纳税人。

4. 【答案】B

【答案解析】境内单位和个人跨境销售国务院规定范围内的服务、无形资产，税率为零。主要包括国际运输服务、航天运输服务，以及向境外单位提供的完全在境外消费的下列服务：研发服务、合同能源管理服务、设计服务、广播影视节目（作品）制作和发行服务（不包括播映服务，向境外提供的广播影视节目播映服务属于免税项目，所以选项 A 错误）、软件服务、电路设计及测试服务、信息系统服务、业务流程管理服务、离岸服务外包业务、转让技术（选项 B 正确）。选项 C 错误，和向境外单位提供的完全在境外消费的电信服务，属于跨境应税行为增值税免税的范围。选项 D 错误，无运输工具承运业务下的国际运输服务，应该由境内实际承运人适用增值税零税率，经营者应适用增值税免税。

5. 【答案】C

【答案解析】选项 AB 错误，高档手表、高档化妆品均在生产、进口、委托加工环节征收消费税。选项 C 正确，只有卷烟在批发环节加征一道消费税。选项 D 错误，超豪华小汽车除了在生产、进口、委托加工环节征收消费税以外，在零售环节加征一道消费税。

6. 【答案】C

【答案解析】选项 C 正确，高科技型中小企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，在 2017 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间，再按照实际发生额的 75%在税前加计扣除；形成无形资产的，在上述期间按照无形资产成本的 175%在税前摊销。

7. 【答案】D

【答案解析】非居民企业取得下列所得免征企业所得税：（1）外国政府向中国政府提供贷款取得的利息所得（选项 A 错误）；（2）国际金融组织向中国政府 and 居民企业提供优惠贷款取得的利息所得（选项 BC 错误）；（3）经国务院批准的其他所得。

8. 【答案】D

【答案解析】选项 A 错误，被投资企业取得非货币性资产的计税基础，应按非货币性资产的公允价值确定。选项 B 错误，居民企业以非货币性资产对外投资确认的非货币性资产转让所得，可在不超过 5 年期限内，分期均匀计入相应年度的应纳税所得额，按规定计算缴纳企业所得税。选项 C 错误，企业以非货币性资产对外投资，应于投资协议生效并办理股权登记手续时，确认非货币性资产转让收入的实现。

9. 【答案】D

【答案解析】下列所得，不论支付地点是否在中国境内，均为来源于中国境内的所得：（1）因任职、受雇、履约等而在中国境内提供劳务取得的所得；（2）将财产出租给承租人在中国境内使用而取得的所得；（3）转让中国境内的建筑物、土地使用权等财产或者在中国境内转让其他财产取得的所得；（4）许可各种特许权在中国境内使用而取得的所得；（5）从中国境内的公司、企业以及其他经济组织或者个人取得的利息、股息、红利所得。选项 A 错误，不属于来源于中国境内的所得。选项 B 错误，专利在境外使用，不属于来源于中国境内的所得。选项 C 错误，从境外上市公司取得的股息，不属于来源于中国境内的所得。选项 D 正确，将境内的不动产转让取得的所得，属于来源于中国境内的所得。

10. 【答案】A

【答案解析】选项 A 正确，属于经营所得，应该按年计征。选项 B 错误，属于财产租赁所得，按次计征。选项 C 错误，属于财产转让所得，应该按次计征。选项 D 错误，属于利息、股息红利所得，应该按次计征。

提示：个人所得税法中的财产租赁所得采取的计征方式为按次计征，以一个月之内取得的收入为一次。在按年度收取年租金的情况下，或一次性收取几年的租金时，仍然需要按次（月）计算应纳税额。

11. 【答案】A

【答案解析】选项 A 正确，属于免征船舶吨税的项目。选项 B 错误，非机动船舶免税，但是非机动驳船则需要征收船舶吨税，要注意分辨。选项 C 错误，拖船需要征收船舶吨税。选项 D 错误，吨税执照期满后 24 小时内“不上下”客货的船舶免征船舶吨税，而如果上下客货，则需要征税。

12. 【答案】D

【答案解析】选项 D 正确。选项 A 错误，从衰竭期矿山开采的矿产品，减征 30%。选项 B 错误，开采共伴生矿、低品位矿和尾矿应属于由省、自治区、直辖市人民争取决定减征或免征的情形。选项 C 错误，深水油气田开采的原油、天然气，减征 30%。

13. 【答案】D

【答案解析】有下列情形之一的，不属于直接向环境排放污染物，不缴纳相应污染物的环境保护税：①企业事业单位和其他生产经营者向依法设立的污水集中处理、生活垃圾集中处理场所排放应税污染物的（选项 AC 错误）；②企业事业单位和其他生产经营者在符合国家和地方环境保护标准的设施、场所贮存或者处置固体废物的（选项 B 错误）；③达到省级人民政府确定的规模标准并且有污染物排放口的畜禽养殖场，应当依法缴纳环境保护税，但依法对畜禽养殖场废弃物进行综合利用和无害化处理的。选项 D 正确，超过国家和地方规定的排放标准排放应税污染物的，应缴纳环境保护税。

14. 【答案】A

【答案解析】选项 A 正确，铁路线路、公路线路、飞机场跑道、停机坪、港口、航道占用耕地，减按每平方米 2 元的税额征收耕地占用税；选项 BCD 错误，学校、幼儿园、社会福利机构、医疗机构占用耕地，免征耕地占用税。

15. 【答案】D

【答案解析】选项 A 错误，公租房经营单位购买住房作为公租房的，免征契税。选项 B 错误，个人以自有房产作股投入本人独资经营的企业，因未发生权属变化，不需办理房产变更手续，不缴纳契税。选项 C 错误，等价交换房屋、土地权属的，免征契税。选项 D 正确，企业以自有房产投资于另一企业并取得相应的股权，发生权属变更，应当缴纳契税。

16. 【答案】A

【答案解析】选项 A 正确，直接转让土地使用权的，属于纳税人应进行土地增值税清算的情形。选项 B 错误，房地产项目全部竣工、完成销售的，纳税人应当进行土地增值税清算；如果已竣工验收的房地产开发项目转让的建筑面积占整个项目可售建筑面积的比在“85%以上”的，税务机关可以要求纳税人进行清算，此选项表述为“尚未竣工”，不正确。选项 C 错误，“整体转让”未竣工决算房地产开发项目的，纳税人应进行清算，而不是 50%。选项 D 错误，纳税人取得销售（预售）许可证“满 3 年”仍未销售完毕的，属于税务机关可以要求纳税人进行清算的情形。

17. 【答案】B

【答案解析】选项 B 正确，军队、武装警察部队专用车船、警用车船，免征车船税。选项 A 错误，辅助动力帆船属于游艇的征税范围。选项 CD 错误，半挂牵引车、客货两用汽车均属于货车征税范围。

18. 【答案】B

【答案解析】车辆购置税的纳税人是指在我国境内“购置”应税车辆的单位和个人。车辆购置税的应税行为包括：购买使用行为；进口使用行为；受赠使用行为；自产自用行为；获奖使用行为以及以拍卖、抵债、走私、罚没等方式取得并使用的行为。选项 B 正确，属于车辆购置税的纳税义务人。

19. 【答案】C

【答案解析】选项 C 正确，主体文档应当在企业集团最终控股企业会计年度终了之日起 12 个月内准备完毕。本地文档和特殊事项文档的提交期限为次年的 6 月 30 日。

20. 【答案】D

【答案解析】选项 ABC 均属于无需进行税务备案的情形。选项 D 正确，按规定，我国省级以上的国家机关对外无偿捐赠援助资金属于无需备案的情形。但题目中说的我国区县级国家机关对外无偿捐赠援助资金须进行税务备案。

21. 【答案】C

【答案解析】注销税务登记的适用范围：纳税人因经营期限届满而自动解散；企业由于改组、分立、合并等原因而被撤销；企业资不抵债而破产；纳税人住所、经营地址迁移而涉及改变原主管税务机关的；纳税人被工商行政管理部门吊销营业执照（选项 C 正确，纳税人依法终止履行纳税义务的其他情形。选项 ABD 错误，属于应该办理变更税务登记的情形。

22. 【答案】A

【答案解析】选项 B 错误，由税务机关征收的政府收费，如地方教育附加，不适用《征管法》。选项 CD 错误，由海关征收的关税及代征的增值税、消费税，不属于《征管法》的适用范围。

23. 【答案】A

【答案解析】选项 A 正确，在税务行政诉讼案件中，税务机关是不享有起诉权，只有应诉权，即只能被告作

24. 【答案】D

【答案解析】行政复议期间，有下列情形之一的，行政复议终止：（1）申请人要求撤回行政复议申请，行政复议机构准予撤回的；（2）作为申请人的公民死亡，没有近亲属，或者其近亲属放弃行政复议权利的；（3）作为申请人的法人或者其他组织终止，其权利义务的承受人放弃行政复议权利的；（4）申请人与被申请人依照规定，经行政复议机构准许达成和解的；（5）行政复议申请受理以后，发现其他行政复议机关已经先于本机关受理，或者人民法院已经受理的（选项 D 正确）。选项 ABC 错误，属于行政复议中止的情形。

二、多项选择题（本题型共 14 小题，每小题 1.5 分，共 21 分。每小题均有多个正确答案，请从每小题的备选答案中选出你认为正确的答案，用鼠标点击相应的选项。每小题所有答案选择正确的得分，不答、错答、漏答均不得分。）

1. 【答案】ABD

【答案解析】税法适用原则包括：（1）法律优位原则（选项 B 正确）；（2）法律不溯及既往原则；（3）新法优于旧法原则；（4）特别法优于普通法原则（选项 D 正确）；（5）实体从旧，程序从新原则（选项 A 正确）；（6）程序优于实体原则。

2. 【答案】ABC

【答案解析】选项 A 正确，以货币资金投资收取的固定利润或者保底利润，实质上应该被视为提供资金借贷即贷款服务并收取固定利息，所以按照贷款服务缴纳增值税。选项 BC 正确，各种占用、拆借资金取得的收入，包括金融商品持有期间（含到期）利息（保本收益、报酬、资金占用费、补偿金等）收入、信用卡透支利息收入、买入返售金融商品利息收入，以及融资性售后回租、票据贴现、转贷等业务取得的利息及利息性质的收入，都需要按照贷款服务缴纳增值税。选项 D 错误，金融商品持有期间（含到期）取得的非保本的收益，不属于利息或利息性质的收入，不征收增值税。

3. 【答案】AD

【答案解析】选项 AD 正确，有出口经营权的外贸企业购进应税消费品直接出口，以及委托其他外贸企业代理出口，适用免税并退税政策。选项 BC 错误，生产企业委托外贸企业代理出口，以及有出口经营权的生产企业自营出口，适用于出口免税但不退税的政策。

4. 【答案】AD

【答案解析】选项 B 错误，变压器油、导热类油等绝缘油类产品不属于润滑油，不征收消费税。选项 C 错误，沙滩车、雪地车、卡丁车、高尔夫车等均不属于小汽车税目征税范围，不征消费税。

5. 【答案】ABC

【答案解析】符合条件的非营利组织的收入属于企业所得税中的免税收入。其中符合条件的非营利组织是指：（1）依法履行非营利组织登记手续（选项 C 正确）（2）从事公益性或者非营利性活动；（3）取得的收入除用于与该组织有关的、合理的支出外，全部用于登记核定或者章程规定的公益性或者非营利性事业；（4）财产及其孳生息不用于分配（选项 D 错误）；（5）按照登记核定或者章程规定，该组织注销后的剩余财产用于公益性或者非营利性目的，或者由登记管理机关转赠给与该组织性质、宗旨相同的组织，并向社会公告；（6）投入人对投入该组织的财产不保留或者享有任何财产权利（选项 B 正确）；（7）工作人员工资福利开支控制在规定的比例内，不变相分配该组织的财产（选项 A 正确）。

6. 【答案】ABD

【答案解析】符合下列情形之一的，主管税务机关可以核定股权转让收入：（1）申报的股权转让收入明显偏低且无正当理由的（选项 C 错误，因为有正当理由，故不属于税务机关可以核定收入的范围）；（2）未按照规定期限办理纳税申报，经税务机关责令限期申报，逾期仍不申报的（选项 D 正确）；（3）转让方无法提供或拒不提供股权转让收入的有关资料（选项 AB 正确）；（4）其他应核定股权转让收入的情形。

7. 【答案】BC

【答案解析】选项 A 错误，出口关税不应该计入出口货物的完税价格；选项 BC 正确，货物运抵我国境内输出地点装载前的运输及其相关费用、保险费应该计入出口货物完税价格；选项 D 错误，货物运抵我国境内输出地点装载之后的运输费用，不应该计入出口完税价格。

8. 【答案】BCD

【答案解析】选项 BCD 正确，环境保护税的税目包括大气污染物、水污染物、固体废物和噪声，其中噪声特指的是工业噪声，不包括生活噪声、建筑噪声（选项 A 错误）和交通噪声。

9. 【答案】BCD

【答案解析】选项 A 错误，个人所有的居住房屋和院落用地，不是法定免税，而是属于省、自治区、直辖市地方税务局确定的土地使用税减免优惠。选项 B 正确，免税单位无偿使用纳税单位的土地，属于法定免税。选项 CD 正确，均属于法定免税。

10. 【答案】BCD

【答案解析】选项 A 错误，纳税人自行新建房屋用于生产经营，应该从建成之次月起缴纳房产税

提示：纳税人将原有房产用于生产经营，是“唯一”一个需要在用于生产经营之月（即当月）缴纳房产税的情形。

11. 【答案】ABC

【答案解析】选项 ABC 正确，均应按照“产权转移书据”缴纳印花税。选项 D 错误，专利申请权转让合同按照“技术合同”缴纳印花税。

12. 【答案】ACD

【答案解析】税基侵蚀和利润转移项目成果有以下 15 项：

- （1）《关于数字经济面临的税收挑战的报告》；
- （2）《消除混合错配安排的影响》（选项 C 正确）；
- （3）《制定有效受控外国公司规则》；
- （4）《对利用利息扣除和其他款项支付实现的税基侵蚀予以限制》；
- （5）《考虑透明度和实质性因素有效打击有害税收实践》；
- （6）《防止税收协定优惠的不当授予》（选项 A 正确）；
- （7）《防止人为规避构成常设机构》；
- （8）～（10）《确保转让定价结果与价值创造相匹配》（选项 D 正确）；
- （11）《衡量和监控 BEPS》；
- （12）《强制披露规则》；
- （13）《转让定价文档与国别报告》；
- （14）《使争议解决机制更有效》；
- （15）《开发用于修订双边税收协定的多边工具》。

选项 B 错误，OECD 于 2014 年 7 月发布了《金融账户涉税信息自动交换标准》；经国务院批准，2014 年 9 月，我国在 G20 财政部长和央行行长会议上承诺将实施该标准，旨在通过加强全球税收合作提高税收透明度，打击利用海外账户逃避税行为。

13. 【答案】ABCD

【答案解析】有以下情形之一的，不得作为纳税保证人：

- (1) 有逃避缴纳税款、抗税、骗税、逃避追缴欠税行为被税务机关、司法机关追究过法律责任未满 2 年的；
- (2) 因有税收违法行为正在被税务机关立案处理或涉嫌刑事犯罪被司法机关立案侦查的(选项 D 正确)；
- (3) 纳税信用等级被评为 C 级以下的(选项 B 正确)；
- (4) 在主管税务机关所在地的市(地、州)没有住所的自然人或税务登记不在本市(地、州)的企业；
- (5) 无民事行为能力或限制民事行为能力的自然人；
- (6) 与纳税人存在担保关联关系的(选项 A 正确)；
- (7) 有欠税行为的(选项 C 正确)。

14. 【答案】ABCD

【答案解析】对下列行政复议事项，按照自愿、合法的原则，申请人和被申请人在行政复议机关作出行政复议决定以前可以达成和解，行政复议机关也可以调解：

- (1) 行使自由裁量权作出的具体行政行为，如行政处罚(选项 C 正确)、核定税额(选项 D 正确)、确定应税所得率等；
- (2) 行政赔偿(选项 A 正确)；
- (3) 行政奖励(选项 B 正确)；
- (4) 存在其他合理性问题的具体行政行为。

三、计算问答题(本题型共 4 小题 24 分。其中一道小题可以选用中文或英文解答，请仔细阅读答题要求。如使用英文解答，须全部使用英文，答题正确的，增加 5 分。本题型最高得分为 29 分。涉及计算的，要求列出计算步骤。)

1. 【答案解析】

(1)

①白酒生产企业销售给销售单位的白酒，生产企业消费税计税价格低于销售单位对外销售价格(不含增值税)70%以下的，税务机关应核定消费税最低计税价格；

②纳税人将委托加工收回的白酒销售给销售单位，消费税计税价格低于销售单位对外销售价格(不含增值税)70%以下的，也应核定消费税最低计税价格。

(2) 纳税人用于换取生产、消费资料、投资入股、抵偿债务的应税消费品，按照同类应税消费品的最高销售价格计算消费税。

业务(1) 应缴纳的消费税=10×2.5×20%+10×2 000×0.5÷10 000=6(万元)。

(3) 纳税人通过自设非独立核算门市部销售的自产应税消费品，应按门市部对外销售额或者销售数量征收消费税。

业务(2) 应缴纳的消费税=3×50×20%+50×2 000×0.5÷10 000=35(万元)。

(4) ①符合委托加工条件的应税消费品的加工，消费税的纳税人是委托方。

业务(3) 的消费税纳税义务人是丙企业。

②委托加工的应税消费品，按照受托方的同类消费品的销售价格计算纳税；没有同类消费品销售价格的，按照组成计税价格计算纳税。

从价部分的计税依据=2.75×20=55(万元)。从量部分的计税依据为 20 吨。

(5) 业务(3) 应缴纳的消费税=2.75×20×20%+20×2 000×0.5÷10 000=13(万元)。

2. 【答案解析】

(1) 实行源泉扣缴的在我国没有设立机构、场所的非居民企业取得的股息、红利等权益性投资收益，减按 10% 的税率征收企业所得税。

支付股息应代扣代缴的企业所得税 = $1\ 000 \times 10\% = 100$ (万元)

(2) 商标使用费、咨询费、设计费属于我国增值税的征税范围 (现代服务业)，适用 6% 的增值税税率。境外单位或者个人在境内发生应税销售行为，在境内未设有经营机构的，以购买方为扣缴义务人。扣缴义务人按照规定公式和适用税率计算应扣缴税额：

应扣缴的增值税税额 = $\text{购买方支付的价款} \div (1 + \text{税率}) \times \text{税率}$

应代扣代缴的增值税 = $(1\ 000 + 800 + 5) \div (1 + 6\%) \times 6\% = 102.17$ (万元)

(3) 我国企业向境外支付的商标使用费属于特许权使用费，按照所得来源地的确定标准属于非居民企业来源于我国境内的所得，应由支付方按照源泉扣缴的方式代扣代缴企业所得税。而咨询费和设计费属于劳务费收入，按照劳务所得的所得来源地的确定标准，该项所得不属于来源于我国境内的所得，由于甲公司未派遣相关人员来中国提供相关服务，也没有构成在我国境内的机构、场所，故不需要计算扣缴我国的企业所得税。

在我国境内没有设立机构、场所的非居民企业，取得股息、红利等权益性投资收益和利息、租金、特许权使用费所得应缴纳增值税的，在计算缴纳企业所得税时，应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。

应代扣代缴的企业所得税 = $1\ 000 \div (1 + 6\%) \times 10\% = 94.34$ (万元)

(4) 乙公司对外支付的股息、商标使用费和咨询费需要办理税务备案手续。

理由：境内机构和个人向境外单笔支付等值 5 万美元以上 (不含等值 5 万美元) 的外汇资金，除无须进行税务备案的情形外，均应向所在地主管税务机关进行税务备案。5 万美元 = $5 \times 6.5 = 32.5$ (万元人民币)，乙公司对外支付的股息、商标使用费和咨询费均高于此标准，应当办理税务备案手续。

向甲公司支付的设计费由于未达到 5 万美元的标准，无需办理税务备案手续。

(5) 需要在境内缴纳企业所得税。

理由：非居民企业通过实施不具有合理商业目的的安排，间接转让中国居民企业股权等财产，规避企业所得税纳税义务的，应按照《企业所得税法》的有关规定，重新定性该间接转让交易，确认为直接转让中国居民企业股权等财产，应在中国境内缴纳企业所得税。

3. 【答案解析】

(1) 单位为王某缴纳的年金单位缴存部分在计入个人账户时，王某无须缴纳个人所得税。企业根据国家有关政策规定的办法和标准，为在本单位任职或者受雇的全体职工缴付的企业年金单位缴费部分，在计入个人账户时，个人暂不缴纳个人所得税。

(2) 王某无须缴纳个人所得税。年金基金投资运营收益分配计入个人账户时，个人暂不缴纳个人所得税。

(3) 王某向希望工程的捐款可以在税前全额扣除。根据注会税法教材中知识点，个人将其所得通过中国境内的社会团体、国家机关向教育和其他社会公益事业以及遭受严重自然灾害地区、贫困地区捐赠，捐赠额未超过纳税义务人申报的应纳税所得额 30% 的部分，可以选择在分类所得 (偶然所得) 中扣除。

(4) 偶然所得以每次收入额为应纳税所得额。

王某取得的彩票中奖收入应缴纳的个人所得税 = $(100 - 10) \times 20\% = 18$ (万元)

(5) 个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。持股期限在 1 个月以内 (含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年 (含 1 年) 的，暂减按 50% 计入应纳税所得额；上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税。对个人在上海证券交易所、深圳证券交易所转让从上市公司公开发行和转让市场取得的上市公司股票所得，免征个人所得税。

王某取得的股票分红收入应缴纳的个人所得税=8 000×50%×20%=800（元）

4. 【答案解析】纳税人转让旧房的，允许扣除房屋及建筑物的评估价格，以及取得土地使用权所支付的金额和与转让房地产有关的税金。其中旧房及建筑物的评估价格，为由政府批准设立的房地产评估机构评定的重置成本价乘以成新度折扣率后的价格。

（1）纳税人应在转让房地产合同签订后 7 日内，向房地产所在地主管税务机关办理纳税申报，并向税务机关提交相关合同等资料。

（2）该企业办公楼的评估价格=重置成本价×成新度折扣率=16 000×60%=9 600（万元）。

（3）转让存量房的扣除项目包括：

①房屋及建筑物的评估价格；

②取得土地使用权所支付的金额；

③转让环节缴纳的税金。

土地增值税时允许扣除项目金额的合计数=6 000+9 600+1 356=16 956（万元）

（4）

增值额=24 000-16 956=7 044（万元）

增值率=7 044÷16 956×100%=41.54%<50%，税率为 30%。

转让办公楼应缴纳的土地增值税=7 044×30%=2 113.2（万元）

四、综合题（本题型共 2 小题 31 分。涉及计算的，要求列出计算步骤。）

1. 【答案解析】

（1）购货佣金不计入关税的完税价格；保险费无法确定或未实际发生的，按照“货价加运费”两者总额的 3%计算保险费。

所以应当缴纳的进口关税=（200+30）×（1+3‰）×10%=23.07（万元）

（2）应缴纳的进口环节增值税=（200+30）×（1+3‰）×（1+10%）×13%=32.99（万元）

（3）外贸企业出口货物退税额的计税依据为增值税专用发票注明的金额。

出口退税额=80×13%=10.4（万元）。

（4）纳税人跨地区提供出租不动产的，应在不动产所在地预缴增值税时，以预缴增值税税额为计税依据，并按预缴增值税所在地的城市维护建设税适用税率就地计算缴纳城市维护建设税。

纳税人提供租赁服务采取预收款方式的，纳税义务发生时间为收到预收款当天。

应在不动产所在地应预缴增值税=109÷（1+9%）×3%=3（万元）

在不动产所在地应预缴的城市维护建设税=3×7%=0.21（万元）

预缴增值税和预缴城市维护建设税合计=3+0.21=3.21（万元）

（5）当月允许抵扣的进项税额=45（万元）

提示：此小问考查的购进不动产进项税分次抵扣的规定已经废止，不再适用。所以此小问的进项税额可以全额抵扣。

（6）我国境外的单位或者个人在境内发生劳务、应税行为，在境内未设有经营机构的，以购买方为扣缴义务人。有形动产租赁适用增值税税率 13%。

应扣缴的增值税=169.5÷（1+13%）×13%=19.5（万元）。扣缴的增值税凭借完税凭证可以作为进项税额抵扣。

（7）应扣缴的企业所得税=169.5÷（1+13%）×10%=15（万元）。

（8）业务（6）的增值税销项税额=800×13%=104（万元）。

（9）当月允许抵扣的进项税额=32.99-32.99×2%+45+19.5=96.83（万元）。

提示：10.4 万元的出口退税金额在这里不应包含在内。因为题目问的是允许抵扣的进项税额是多少，10.4 万元是出口退税额，不属于可以抵扣或者实际抵扣的进项税额。

(10)

当月的销项税额=109÷(1+9%)×9%+104=113(万元)

当月应再实际缴纳的增值税=113-96.83-3=13.17(万元)

2. 【答案解析】

(1) 12月购进新设备的成本不能一次性在税前列支。根据税法相关规定,单位价值不超过500万元的设备、器具,允许一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除,但本题中的设备价值超过了500万元,仍按照固定资产正常提取折旧。纳税人购买的固定资产,应该在投入使用后的次月开始计提折旧。因此,12月购买并投入使用的固定资产,要在次年1月才能开始计提折旧,不会对2018年的会计利润和税前扣除产生影响。

(2) 首先计算当年的会计利润。

会计利润=8 000-5 000+700-100-800-1 800-200+150+180-130-200=800(万元)

(3) 符合条件的可以享受企业所得税优惠的技术转让包括居民企业转让专利技术、计算机软件著作权、集成电路布图设计权、植物新品种、生物医药新品种、5年以上(含5年)非独占许可使用权等。符合条件的技术转让所得可以免征、减征企业所得税,每年内技术转让所得不超过500万元的部分,免征企业所得税;超过500万元的部分,减半征收企业所得税。

转让非独占许可使用权应调减应纳税所得额=500+(700-100-500)×50%=550(万元)

(4) 研究开发费用应调减应纳税所得额=400×75%=300(万元)

业务招待费限额①=(8 000+700)×0.5%=43.5(万元)

业务招待费限额②=80×60%=48(万元)

业务招待费应调增应纳税所得额=80-43.5=36.5(万元)

合计调减应纳税所得额=300-36.5=263.5(万元)

(5) 广告费扣除限额=(8 000+700)×15%=1 305(万元)

广告费应调增应纳税所得额=1 500-1 305=195(万元)

(6) 国债利息收入免税,企业债利息收入应正常纳税。应调减应纳税所得额150万元。

(7) 企业安置残疾人的,支付给残疾职工工资可以100%加计扣除,应调减应纳税所得额50万元。

工会经费扣除限额=400×2%=8(万元),应调增应纳税所得额=18-8=10(万元)。

职工福利费扣除限额=400×14%=56(万元),应调增应纳税所得额=120-56=64(万元)。

职工教育经费扣除限额=400×8%=32(万元),应调增应纳税所得额=33-32=1(万元)。

残疾人工资、职工福利费、工会经费、职工教育经费合计应调增应纳税所得额=-50+10+64+1=25(万元)

(8) 税收滞纳金不允许税前扣除。查补的高管的个人所得税的纳税义务人为高管个人,实际上公司支付高管工资代扣代缴的个人所得税只是履行扣缴义务。因此,如果扣缴义务人对以前年度的员工或高管的个人所得税应扣未扣,理论上税务机关应该向纳税人,即高管个人追缴税款。但企业在自查的过程中如果发现了这类问题,补缴的本应由员工负担的个人所得税(应该从高管个人在以前期间取得的收入中扣除),这部分个人所得税实际上应该由个人承担纳税义务,与单位的生产经营无关,所以不能在企业计算应纳税所得额前税前扣除。

业务(9)应调增应纳税所得额=7+15=22(万元)

(9) 企业所得税的应纳税所得额=800-550-300+36.5+195-150+25+22=78.5(万元)。

(10) 高新技术企业适用企业所得税税率为15%,应缴纳的企业所得税税额=78.5×15%=11.78(万元)。